

1500350-22.2021.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... que não foi abordado na prática do tráfico de drogas, tendo sido presumida a destinação das porções ao tráfico em decorrência das denúncias anônimas anteriores. Nada obstante, no dia dos fatos não houve qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado (fl. 177), que conta com inúmeras internações para tratamento de drogadição (fls. 57/64).

Portanto, diante da fragilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500350-22.2021.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500350-22.2021.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO SOARES DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

SANDRO SOARES DE CAMPOS foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 21/9/2021, no período noturno, na Avenida Cel. Pedro Germano, Centro, e na Rua Major Joaquim Augusto de Oliveira Santos, n. 158, ambas nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de venda e comercialização, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína (14,4 gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Juntada defesa prévia às fls. 120/125 pugnando pela desclassificação da conduta para a do art. 28 da legislação de regência, a denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 146/147, em 14/2/2022.

Realizadas audiências de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas e o acusado. Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da pretensão acusatória. A Defesa, a desclassificação e, subsidiariamente, a aplicação da benesse do art. 33, § 4º.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, o GCM Danilo da Silva Pinto relatou que estava em patrulhamento com seu parceiro quando visualizaram a pessoa de Sandro; já havia denúncias de que praticava tráfico de drogas; abordaram-no e com ele encontraram porções de cocaína e dinheiro. Compareceram até a casa de sua namorada, Andrea, e lá encontraram outras porções (fls. 166/168).

O GCM Marcelo Pereira Marques reiterou o depoimento do seu parceiro (fls. 169/171). Andrea Magalhães de Oliveira expôs que moravam juntos; policiais chegaram em sua casa, tendo franqueado a entrada; indicou onde ficavam os pertences do acusado; "na jaqueta que eles pegaram...Já acharam"; não tinha conhecimento das drogas; Sandro era "usuário fortíssimo".

Em seu interrogatório, o acusado negou a imputação, argumentando que as drogas eram destinadas a consumo. Perguntado pelo Ministério Público sobre a divergência entre os depoimentos em sede policial e juízo, esclareceu que, de fato, as drogas encontradas na residência de Andrea lhe pertenciam, embora apenas 8 (oito) dos 18 (dezoito) papелotes apreendidos.

Anota-se que o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, parte das drogas foram apreendidas em poder do acusado e outra parte no local em que residia, em contexto de provável destinação a consumo.

De se consignar que não foi abordado na prática do tráfico de drogas, tendo sido presumida a destinação das porções ao tráfico em decorrência das denúncias anônimas anteriores. Nada obstante, no dia dos fatos não houve qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado (fl. 177), que conta com inúmeras internações para tratamento de drogadição (fls. 57/64).

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas pela acusação, que não logrou êxito em comprovar o dolo de traficância, já que as únicas provas nesse sentido foram os depoimentos dos agentes públicos, é caso de desclassificação da conduta imputada para a do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, pois diante da divergência de versões, há de ser adotada aquela mais benéfica à Defesa, especialmente porque corroborada com o depoimento de Andrea Magalhães de Oliveira. Em reforço:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

No mais, registra-se que o TJ/SP, no julgamento da liminar no HC impetrado pela Defesa (fls. 77/82), salientou que "não se detecta nenhum ato efetivo de traficância habitual e recorrente por parte do paciente. Não se vislumbram elementos aptos a indicar uma gravidade concreta que justifique o cárcere, como um envolvimento profundo e relevante do paciente com o tráfico, por exemplo. Lembrando que foi apreendida pouca quantidade de entorpecentes: 24 papelotes de cocaína [...]".

Em conclusão, de rigor a desclassificação da conduta.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para, com fundamento no art. 383 do CPP, condenar SANDRO SOARES DE CAMPOS como incurso na conduta descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I), extinta em virtude do período em que preso provisoriamente, JULGANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo cumprimento integral da reprimenda.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) restitua-se o dinheiro apreendido, pois sem provas de vinculação ao tráfico; c) expeça-se certidão de honorários no valor máximo previsto na tabela do convênio OAB/DPE, se o caso.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Socorro, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA